

1234567

כשר ומשנהו פסול, אזי חז"ל היו צריכים להזהירנו על כך — אף יותר משהזהירו והחמירו על קלא-אילן (אני ה' נאמן ליפרע ממי שתולה קלא-אילן בבגדו ואומר תכלת הוא). ועיין בס' לולאות תכלת להר' שלמה יעקב טייטלבוים (ירושלים, תש"ס), עמ' 111 ועמ' 235.

(ב) עוד שטען הרב הגאון הנ"ל שבגמ' מפורש שאופן הפציעה של החלזון ע"מ לצבוע בדמו הוא באופן שישאר חי כמה שיותר היות ולא טוב שתצא נשמתו בהוצאת הצבע (וזה יהיה פסיק רישא דלא ג"ל) ומיצרי המורקס אומרים שהוא טוב גם שעתיים לאחר המיתה וזה ראייה שאין זה התכלת של הגמ'.

והנה דברי הגמ' במס' שבת, פ' כלל גדול (ע"ה, א') ברורים לכל הרואה שמדברים על שעת הוצאת הצבע, לא שהצבע אחר הוצאתו מתקלקל, אלא כל כמה שהחלזון ישאר חי בהוצאת הצבע ממנו הצבע יוצא יותר צלול, ולכן לא ניחא ליה דימות כל עוד לא הוציא כל צבעו — ואפילו אם אפשר להוציא הצבע אחר מיתתו, מ"מ מיד עם מיתתו מתחלת התקלקלות הצבע, ולכן עדיף לפוצעו בחיים. (וכן נזכר, להבדיל בין טמא לטהור, בדברי קדמוני אומות העולם ההשתדלות להוציא צבעו כל עוד נשמתו בו, ואכן יש לרדן אם לדברים שלהם דין של מסל"ת, ואכ"מ).

(ג) עוד כתב שלפי הרמב"ם שהיה רק חוט אחד תכלת, והעושה יותר חושש משום בל תוסיף: ראשית, העושה כדעת רוב הראשונים (שהם רש"י והתוס' והרא"ש והטור, ועוד) ומטיל ד' חוטי תכלת מתוך ח' ג"כ מוסיף על שי' הראב"ד שאומר חוט א' שלם מתוך הד' — דהיינו ב' מתוך ח'. ולמעשה, הגמ' אומרת (מנחות מ, א) על קלא-אילן, לא יהא אלא לבן, דהיינו חוט שהוא לשם לבן יכול שיהיה גם צבוע בקלא-אילן הפסול, ופירש"י שם וקא פריך מה איכפת לן אי רמי קלא-אילן, לא יהא האי קלא-אילן אלא לבן בעלמא, כלומר צמר לבן, הא אמרינן לעיל אין לו תכלת מטיל לבן, ומשני וכו'. הרי רואים במפורש שאין קפידא על צבע החוטים הנלקחים לשם לבן ודאי שלא עובר משום בל תוסיף. ואפילו למה שכתב הרמ"א, והוא מהרמב"ן עפ"י הגמ' מנחות (מ"א, ב') טלית אין פוטר בה אלא

במשבצות זהב הקשה על תירוצו זה דאפשר דדברי סופרים יכולים לעקור לגמרי.

ג. דוקא במגילה דאם לא יקרא היום יתבטל אז גזרינן שמא יעברנו משום דבהיל לקיים המצוה, משא"כ בקריאת התורה כך תירץ באהבת איתן על המשניות. ועיין שו"ת בנין שלמה אר"ח ח"ב סימן ס"ב, ועיין בספר מתת אלקים בריש מגילה שהאריך לתרץ קושיא הנ"ל, והראכתי בזה בחוברי פרשת פנחס.

אשר אנשיל שוורץ

ר"מ בישיבת אמרי שפר ירושלים ומחבר מעדני אשר

אודות התכלת מחלזון ה"מורקס"

לכבוד מערכת הקובץ התורני אור ישראל, מונסי יע"א

שלומכון שגיא לעלם!

נתפרסם בגליונכם בתמוז תשס"ד (גליון לו) מאמר בענין התכלת החדשה מהגאון הרב שלמה מילר שליט"א מטורנטו; ואני בעניי אנסה להשיב על אילו מטענותיו של הגאון ג"ל כתלמיד הדן לפני רבותיו.

(א) כתב הגאון הנ"ל, שמכיון שמשנים ההרכב הכימי של ריר החלזון עד שהתכלת העשויה מהמורקס והיא בעלת הרכב זהה לגמרי לקלא-אילן ואין שום חילוק ביניהם — א"כ יש לתכלת זו דין של קלא-אילן, משום שבגמ' והרמב"ם כתבו דרכים ובדיקות להבדיל ביניהם ולכאורה כאן אי-אפשר להבדיל.

לענ"ד יש להשיב על טענה זו מספר תשובות: ראשית, לענין הבדיקות המבוארות בש"ס וברמב"ם, כבר כתב הרמב"ם להדיא שהם כדי לברר אם נצבעה משאר הצבעונים שאינם עומדים ביופים כתכלת העשויה מהחלזון, וכן כתב הרמב"ן בחידושים על הש"ס (שבת ע"ד, א') שלא נאמר נסיון זה בגמ' במנחות אלא בלוקח צמר צבוע תכלת כבר וחיישינן שמא הוא קלא-אילן — אבל לא נאמר כל זה אם ידעינן שנצבע מהחלזון. ושנית איך אפשר לכנות צבע המופק מחלזון, שהוא תואם לכל סימני חז"ל והראשונים, בשם קלא-אילן, בשעה שידוע שקלא-אילן זהו צבע העשוי מצמח, והלא ברור שאם קיים חלזון נוסף על החלזון שעליו דברה התורה, ואחד

בדברי הגר"א לענין תפילין דר"ת

בגל' לז (עמ' רלד) הובאו דברי הגר"א שהרוצה לצאת ידי כל הדיעות עליו להניח כ"ד זוגות תפילין, ותמחו עליו: [א] הרי אין אנו חוששים אלא לדיעות שהובאו בדברי הגאונים, [ב] כך כתב בשו"ע להניח שני זוגות תפילין.

וי"ל שתמיהות אלו אינן חלות על דרכי פסיקתו של הגר"א, שהכרעותיו אינן כדרך הפוסקים שמביאים כמנין את דעות קודמיהם ומעלים ברוב, וגם לא בעשיית תימוכין וסימוכין לדעת פלוני מדברי מי שקדמוהו, אבל הכרעותיו של הגר"א הן ע"פ דברי רז"ל בתלמודים ובמדרשי ההלכה.

כמו"כ אין לתמוה באם פסקיו אינם תואמים לדברי השו"ע, שהרי "מקומות שחולק הגר"א על הכרעת השו"ע המה למאות" (אגרות החזו"א, עמ' נט).

יהושע מונדשיין, ירושלים ע"ה

שוב דברי הישמח ישראל

לכבוד הקובץ האדיר "אור ישראל" (שנת "אור ישראל טוב" – תשס"ה), שלום וישע רב לנצח וכט"ס.

בגליון י"ז, במדור מילי דתמיהי (עמוד ר"ג), הקשה הרב משה מאיער שליט"א, וז"ל, בספר ישמח ישראל (ריש פרשת חוקת), הביא הקושיא הידועה בשם הבאר מים חיים דהאיך פרה אדומה היא חוקה בלא טעם, והרי רבי משה הדרשן פירש בה טעם דתבוא אמו ותקנח את הצואה, ותירץ דעיקר החוקה הוא מה שמטהר טמאים ומטמא טהורים, עכ"ל ד' זצ"ל יע"ש. וצ"ע דהרי רבי משה הדרשן פירש גם בזה דהטעם "כשם שהעגל מטמא כל העוסקים בו כך פרה מטמאה כל העוסקין בה, וכשם שנטהרו באפרו שנאמר ויזר על פני המים וגו' כך ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת", וכמו שהובא ברש"י (פסוק ט'), וצ"ע. עכ"ל.

וחיפשתי בכל הקובצים הבאים עד עתה ולא ראיתי מי שתירץ דבריו.

ונראה לתרץ בעזרת השם דאף שפירש רבי משה הדרשן דכשם שנטהרו באפרו שנאמר (שמות לב, כ) ויזר על פני המים וגו', כך ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת, ונתן

מינה, ופירש"י שם לכן – אם אדומה יטיל בה שני שני חוטים אדומים וכן שאר גונים, והקשו שם תוס' ד"ה אין פוטר בה אלא מינה, מידי צבעא קא גרים, ותירצו שמא מדרבנן משום זה – לי ואנוהו. אם כן אין זה איסור מדינא, וגם אם אין זו התכלת אינו עובר משום בל תוסיף.

ד) והנה בענין טענתו מדברי הגר"ח ז"ל, שכל מצוה דאורייתא שמסופק אם יצא יד"ח כאשר יקיים באופן מסויים שגם אחרי עשיית המצוה באותו אופן ישאר מסופק, אין חייב בכה"ג לקיים המצוה, וכאן בתכלת שהוא ספק גם כאשר ילבשנה עדיין לא יצא מהספק האם קיים המצוה אם לא, והביא שאחד כתב לדחות טענה זו מהר"ן בקיום מצות שזמנם ביום בביה"ש, ודחה ראיתו, שאחר שמקיים המצוה שנוהגת ביום בזמן המסופק בביה"ש יצא ידי ספק, משום שאין עוד מה לעשות לצאת יד"ח, משא"כ כאן אם אין זו התכלת, מחויב עוד להשתדל להשיגה ולהטילה בכגדו: ובכן גם אם דבריו נכונים כהדוגמא הנ"ל, ישנם עוד דוגמאות רבות בהן לא יצא מהספק וקי"ל שצריך להוציא ידי הספק. ואביא כאן שתיים מהן: א. פסק המשנ"ב בסי' תרמ"ח ס"ק ה', דאתרוג המורכב פסול, ומכל מקום בביאור הלכה כתב בשם הביכורי יעקב שעכ"פ ספק מורכב, אם אין לו אחר, יטלו בלא ברכה – ואע"ג שלא יצא לעולם מהספק. רואים כאן שהמשנה ברורה לא קי"ל כהך סברא; ב. כתב השו"ע בהל' ר"ה סי' תקצ"ה, מי שאינו בקי בתקיעות ולא בסדר מוסף וכו', הולך למקום שבקיא בתקיעות אפילו של מוסף ודאי ושל תקיעות ספק. א"כ רואים שאפילו שהולך למקום התקיעות על צד הספק ויש צד שלא יצא י"ח כלל באם לא ימצא שם בקי, בכל אופן מחויב לילך לשם, ואפילו שהמוסף הוא ודאי, וכל זה הוא משום שהתקיעות הוא ספיקא דאורייתא (ועדיין לולאות תכלת, עמ' 48-18). וכבר רמז הרה"ג שליט"א לדברים אלו במ"ש "שיש ראיות מכמה פוסקים דלא ס"ל כסברת הגר"ח", מ"מ רציתי להעיר שלהלכה נראה דלא קי"ל כדברי הגר"ח.

וה' יתברך יאיר עיננו בתורתו ונזכה להבחין בין תכלת לקלא-אילן.

יהושע שניידמן, ע"ה ירושלים ת"ז